

Estudio de caso: Poder, Estado y Derecho

Semana 6 - Estudio de caso

Alumno: Martín Jonathan de la Cruz
Matrícula: ES2611202040
Profesora: Mtra. Reyna Patricia
González Rodríguez

Fecha de realización: 17 de mayo de 2026
Roma Norte, Ciudad de México

Resumen

Objetivo: Analizar la relación entre poder, Estado y derecho a partir del estudio de caso sobre el Estado mexicano en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, identificando conceptos clave, artículos constitucionales y ejemplos periodísticos que muestran su operación en la práctica jurídica.

Postura de análisis: El Estado de Derecho no se sostiene solo porque existan normas; se sostiene cuando el poder político, social y jurídico queda sometido a límites constitucionales, a división de funciones y a obligaciones reales frente a las personas.

Índice de Contenidos

1. Introducción	1
2. Definición de conceptos	1
2.1. Concepto de Estado	2
2.2. Elementos del Estado	2
2.3. Formas de Estado	3
2.4. Sistema de gobierno	3
2.5. División de poderes	3
2.6. Estado de Derecho	4
2.7. Poder político, social y jurídico	4
2.8. Filosofía del Derecho, análisis de los elementos fundamentales y aplicación de las normas legales	4
3. Análisis del estudio de caso	6
4. Conclusiones	8
Referencias	9

Índice de Tablas

1. Análisis constitucional del Estado mexicano y ejemplos periodísticos	6
---	---

1. Introducción

El Estado mexicano no puede entenderse únicamente como gobierno o administración pública; funciona como una estructura de poder organizada jurídicamente. En esa estructura se cruzan territorio, población, soberanía, instituciones, normas, derechos humanos y mecanismos de control. Si uno de esos elementos falla, el derecho deja de operar como límite y empieza a funcionar solo como instrumento de mando.

Desde la **Filosofía del Derecho**, entendida aquí como el análisis crítico de la relación entre norma, poder y legitimidad, el punto central no es repetir artículos constitucionales, sino identificar qué función cumplen dentro del sistema. **En primer lugar**, el poder necesita organización para no convertirse en arbitrariedad; **en segundo lugar**, el Estado necesita derecho para justificar su actuación; y, **finalmente**, el derecho necesita instituciones capaces de aplicarlo sin romper la dignidad humana, la división de poderes ni la supremacía constitucional. **Por tanto**, el estudio de caso permite observar cómo los artículos 1, 39, 40, 41, 42, 49 y 133 de la Constitución forman una arquitectura mínima del Estado mexicano (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Universidad Abierta y a Distancia de México, 2026).

La posición que guía este trabajo es que el Estado de Derecho se juega en la práctica: en elecciones, fronteras, decisiones judiciales, reformas constitucionales, derechos de las víctimas y controles entre poderes. Por eso el análisis integra conceptos, artículos y notas periodísticas, para conectar la teoría con situaciones reales del sistema jurídico mexicano.

2. Definición de conceptos

Antes de definir cada noción por separado conviene precisar desde dónde se define. La **Filosofía del Derecho** es la disciplina que interroga el fundamento, el concepto y la justificación del orden jurídico, es decir, no solo qué dice la norma sino por qué obliga y qué límites impone al poder que la produce (Kelsen, 1982, Ansuátegui Roig, 2007). Ese enfoque exige dos operaciones sucesivas: el **análisis de los elementos fundamentales**, que descompone al Estado en población, territorio, gobierno y soberanía para reintegrarlos como sistema interdependiente (Paredes Lovón, 2020), y la **aplicación de las normas legales**, que traduce el enunciado general en decisión concreta mediante autoridad competente, interpretación y jerarquía normativa (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, García Máynez, 2002). **Por tanto**, las definiciones que siguen no son descripciones neutrales: cada concepto se expone señalando qué poder organiza y qué límite hace exigible.

2.1. Concepto de Estado

El Estado es una organización política soberana que ejerce autoridad sobre una población asentada en un territorio determinado. No es solo el gobierno de turno; es el sistema institucional que produce, aplica y hace cumplir normas dentro de una comunidad. Paredes Lovón define el Estado a partir de una comunidad o población, un territorio, una organización política y una soberanía territorial (Paredes Lovón, 2020). En términos prácticos, el Estado es el marco que convierte el poder disperso de la sociedad en poder institucional, y el derecho es el lenguaje normativo que vuelve exigibles sus decisiones (García Máñez, 2002).

2.2. Elementos del Estado

Los elementos fundamentales del Estado son población, territorio, gobierno y soberanía. Cada uno responde a una pregunta jurídica distinta: quién integra la comunidad política, dónde valen sus normas, quién decide y con qué grado de autonomía frente a otros poderes.

1. **Población:** componente humano y, en el orden constitucional mexicano, titular originario del poder, pues el artículo 39 atribuye la soberanía al pueblo (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026).
2. **Territorio:** ámbito espacial de validez de las normas, delimitado por el artículo 42 constitucional, que precisa las porciones continentales, insulares, marítimas y aéreas sobre las que el Estado ejerce autoridad (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026).
3. **Gobierno:** organización institucional que produce, ejecuta y aplica decisiones públicas conforme a competencias previamente atribuidas por el derecho.
4. **Soberanía:** capacidad de autodeterminación que permite al Estado dictar su propio orden jurídico sin subordinarse a un poder externo (Paredes Lovón, 2020).

Estos elementos no operan aislados, sino como un sistema interdependiente, y ese carácter sistémico es precisamente lo que hace posible su **análisis** jurídico: sin población no hay comunidad política ni titular de la soberanía; sin territorio no hay ámbito de validez de la norma; sin gobierno no hay dirección institucional ni autoridad competente que aplique el derecho; y sin soberanía no hay poder propio frente a otros poderes (Paredes Lovón, 2020). **Por tanto**, el punto decisivo no es enumerar los elementos, sino advertir que cada uno de ellos solo adquiere relevancia jurídica cuando queda expresado en normas que fijan competencias y límites (Kelsen, 1982).

2.3. Formas de Estado

La **forma de Estado** designa el modo en que se distribuye territorialmente el poder soberano entre los órdenes de gobierno que integran una misma comunidad política; describe, por tanto, la relación entre soberanía y territorio, no el modo de designar a los titulares del poder (Paredes Lovón, 2020). Conviene precisar que la distinción entre monarquía y república corresponde, en sentido estricto, a la **forma de gobierno**; en cambio, para el caso mexicano el eje es la configuración **republicana, democrática, laica y federal** del Estado, pues el artículo 40 constitucional establece que México se constituye como una República representativa, democrática, laica y federal (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). Esto significa que el poder no pertenece a una persona ni a una dinastía, sino que se organiza mediante representación, elecciones, entidades federativas y límites jurídicos.

Ahora bien, esta configuración tiene una consecuencia directa sobre la **aplicación de las normas legales**: el federalismo multiplica los ámbitos de validez del derecho, de modo que cada precepto exige identificar previamente qué orden normativo es competente y bajo qué norma superior actúa (Kelsen, 1982, García Máynez, 2002). **Por tanto**, la forma de Estado no es una etiqueta descriptiva, sino un criterio operativo que condiciona quién puede decidir y hasta dónde alcanza su decisión.

2.4. Sistema de gobierno

El sistema de gobierno indica cómo se ejerce el poder, cómo se eligen autoridades y cómo se distribuyen responsabilidades. Puede presentarse de forma democrática o autoritaria, según el origen y los límites del poder. En México, el sistema se sostiene formalmente en la soberanía popular, la representación política y la renovación periódica de autoridades. El artículo 41 constitucional conecta este punto con el ejercicio de la soberanía a través de los Poderes de la Unión y de los estados (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). La consecuencia es clara: el gobierno no se legitima solo por mandar, sino por provenir de reglas constitucionales y procesos democráticos.

2.5. División de poderes

La división de poderes es un mecanismo de control institucional. Su función es evitar que una sola persona o corporación concentre el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El artículo 49 constitucional divide el Supremo Poder de la Federación para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). Esta división no elimina los conflictos entre poderes, pero crea un diseño para procesarlos jurídicamente.

Sin división de poderes, el Estado puede conservar apariencia legal, pero pierde contrapesos reales.

2.6. Estado de Derecho

El Estado de Derecho significa que el poder público está sometido a normas, procedimientos, derechos y controles. No basta con que exista autoridad; esa autoridad debe actuar conforme a la Constitución, respetar derechos humanos y justificar sus decisiones. Kelsen advierte que el Estado puede entenderse como un orden jurídico, pero esa idea exige observar cómo se produce y se valida el derecho dentro de una estructura normativa (Kelsen, 1982). Desde una postura práctica, Estado de Derecho implica legalidad, control del poder, seguridad jurídica, división institucional y protección efectiva de las personas; por eso la teoría de los derechos no puede separarse del diseño institucional que limita a la autoridad (Ansuátegui Roig, 2007).

2.7. Poder político, social y jurídico

El **poder político** es la capacidad de dirigir decisiones públicas mediante instituciones de gobierno, elecciones, representación y administración. El **poder social**, en cambio, es la capacidad de influir desde fuera del aparato estatal: medios de comunicación, organizaciones civiles, grupos económicos, movimientos sociales o comunidades. El **poder jurídico**, finalmente, es la facultad reconocida por normas para crear, interpretar, aplicar o ejecutar derecho. La diferencia importa porque el poder político gobierna, el poder social presiona o influye y el poder jurídico da forma obligatoria a decisiones mediante normas, sentencias, actos administrativos o procedimientos (Kelsen, 1982, Paredes Lovón, 2020). **Sin embargo**, los tres registros no operan por separado: la presión social orienta la agenda política y esa agenda solo se vuelve exigible cuando adopta forma normativa; **por tanto**, el problema constitucional no es cuánto poder existe, sino cuál de esas manifestaciones queda efectivamente sometida a control jurídico.

2.8. Filosofía del Derecho, análisis de los elementos fundamentales y aplicación de las normas legales

La **Filosofía del Derecho** es la reflexión crítica sobre el fundamento, el concepto y la justificación del orden jurídico, es decir, sobre las razones por las que una norma obliga y sobre los límites que el derecho impone al poder que lo produce. Sus **elementos fundamentales** como disciplina son tres y se encadenan entre sí: el **concepto de derecho**, que determina

qué cuenta como norma jurídica y no como simple orden de fuerza; la **validez**, que explica por qué una norma pertenece al sistema y de qué norma superior deriva (Kelsen, 1982); y el **criterio de justificación material**, que evalúa el contenido de la norma a la luz de los derechos de las personas (Ansuátegui Roig, 2007). Mientras la dogmática describe el contenido vigente de los artículos constitucionales, la filosofía jurídica pregunta por su validez y por su legitimidad: Kelsen la aborda desde la estructura normativa que explica cómo se produce y valida el derecho (Kelsen, 1982), Ansuátegui la vincula con la teoría de los derechos como criterio material de justificación del Estado (Ansuátegui Roig, 2007) y García Máynez precisa que la validez jurídica exige distinguir entre existencia formal y justificación del contenido normativo (García Máynez, 2002). **En consecuencia**, este estudio de caso no se agota en localizar preceptos, sino en explicar qué función cumplen dentro del sistema y qué límite hacen exigible frente a la autoridad.

El **análisis de los elementos fundamentales** del Estado consiste en descomponer la organización política en población, territorio, gobierno y soberanía para luego reintegrarlos como un sistema interdependiente, verificando qué ocurre cuando uno de ellos falla: sin población no hay titular de la soberanía, sin territorio no hay ámbito espacial de validez y sin gobierno sometido a normas la soberanía se vuelve mando sin forma jurídica (Paredes Lovón, 2020). La **aplicación de las normas legales**, por su parte, es el momento en que el enunciado general se convierte en decisión concreta mediante tres operaciones inseparables: la determinación de la autoridad competente, la interpretación del precepto y la verificación de la jerarquía normativa que lo sustenta; **de ahí que** los artículos 49 y 133 constitucionales resulten decisivos, pues el primero define quién puede aplicar el derecho y el segundo conforme a qué norma superior debe hacerlo (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Kelsen, 1982). **Ahora bien**, esa operación nunca es neutral: elegir una interpretación es también decidir qué poder queda limitado y qué derecho queda protegido (García Máynez, 2002).

Mi postura es que estos tres conceptos deben leerse juntos y en ese orden. **Sin el análisis de los elementos fundamentales**, la **aplicación de las normas legales** se vuelve mecánica, porque desconoce el sistema que da sentido al precepto; **sin Filosofía del Derecho**, esa aplicación pierde el criterio que permite distinguir un acto legítimo de un acto meramente legal, es decir, la diferencia entre validez formal y justificación material (Kelsen, 1982, Ansuátegui Roig, 2007). **Sostengo**, en consecuencia, que el criterio de verificación de un Estado de Derecho no es la abundancia de normas, sino la capacidad de cada aplicación concreta para producir un límite exigible frente a la autoridad. **Por ello**, en el análisis que sigue cada artículo se examina no solo por lo que enuncia, sino por el límite efectivo que impone al poder y por la consecuencia que genera para las personas.

3. Análisis del estudio de caso

El estudio de caso ubica al Estado mexicano dentro de la Constitución y permite observar cómo sus elementos no son conceptos sueltos, sino partes de un mismo sistema jurídico. La siguiente tabla relaciona artículos constitucionales con conceptos de poder, Estado y derecho, y agrega una nota periodística que permite ver el concepto en operación práctica.

Tabla 1: Análisis constitucional del Estado mexicano y ejemplos periodísticos

Elemento	Artículo	Explicación y ejemplo
Soberanía nacional	39 CPEUM	La soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo. Esto significa que el poder público no nace de la voluntad personal de una autoridad, sino de una base política superior: la comunidad nacional. La elección presidencial de 2024, reportada por Reuters al informar el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum, muestra cómo la soberanía popular se expresa mediante el voto y legitima el acceso al poder político (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Reuters, 2024).
Forma de Estado	40 CPEUM	México se define como República representativa, democrática, laica y federal. Esto implica que el poder se organiza territorialmente entre Federación y entidades federativas. La discusión legislativa sobre la llamada supremacía constitucional, que requería la aprobación de congresos estatales, permite observar que el federalismo no es decorativo: los estados participan en decisiones constitucionales de alcance nacional (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, El Financiero, 2024).

Continúa en la siguiente página

Elemento	Artículo	Explicación y ejemplo
Sistema de gobierno y ejercicio del poder	41 CPEUM	El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y de los estados. En la práctica, esto exige autoridades electorales, reglas de competencia y procedimientos para renovar cargos públicos. La nota de <i>El País</i> sobre la solicitud del INE para aplazar la elección judicial a 2028 refleja la dimensión operativa del sistema democrático: no basta convocar elecciones, también se requiere capacidad institucional para organizarlas de forma viable (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, <i>El País</i> , 2026).
Territorio	42 CPEUM	El territorio nacional delimita el espacio donde el Estado ejerce soberanía. Esto incluye porciones continentales, islas, aguas, espacio aéreo y demás elementos reconocidos constitucionalmente. La nota de AS México sobre los ríos y cruces fronterizos entre México y Guatemala muestra cómo el territorio se traduce en fronteras, cruces, control estatal y relaciones internacionales concretas (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Trejo, 2024).
División de poderes	49 CPEUM	La división de poderes impide concentrar funciones legislativas, ejecutivas y judiciales en una sola autoridad. La reforma judicial mexicana ha generado debate precisamente porque toca la estructura del Poder Judicial y su relación con los otros poderes. La cobertura de Associated Press sobre el rechazo de la Suprema Corte a limitar la reforma judicial permite ver una tensión real: quién controla al poder y bajo qué reglas constitucionales (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, Associated Press, 2024).

Continúa en la siguiente página

Elemento	Artículo	Explicación y ejemplo
Derechos humanos	1 CPEUM	El artículo 1 obliga a todas las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos. Esto convierte a la persona en límite del poder estatal. La nota de <i>El País</i> sobre la negativa de amparo en el caso Sasha Sokol muestra cómo el acceso a la justicia, la reparación del daño y la protección de víctimas no son temas abstractos: son formas concretas de exigir que el Estado no abandone la dignidad humana (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, <i>El País</i> , 2025).
Supremacía constitucional	133 CPEUM	La Constitución es la Ley Suprema de la Unión, junto con las leyes federales y tratados celebrados conforme a ella. Este principio ordena la jerarquía normativa y obliga a jueces y autoridades a resolver conforme al bloque constitucional aplicable. La discusión periodística sobre la reforma de supremacía constitucional muestra que este principio no solo organiza normas: también define qué tan revisables son las reformas y qué margen conserva el Poder Judicial para proteger derechos (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026, <i>El Financiero</i> , 2024).

4. Conclusiones

Hablar de Estado de Derecho exige conectar conceptos que a veces se estudian separados. Estado, gobierno, soberanía, división de poderes, derechos humanos y supremacía constitucional no son definiciones de memoria; son piezas de control. La población da base humana al Estado, el territorio delimita su campo de acción, la soberanía justifica el origen del poder, el gobierno lo organiza, la división de poderes lo limita y los derechos humanos le ponen una frontera ética y jurídica. Si el poder no encuentra esos límites, puede seguir produciendo actos legales en apariencia, pero se debilita la legitimidad del sistema.

La conclusión de fondo es que el Estado de Derecho no depende únicamente de tener una Constitución escrita, sino de que esa Constitución funcione como regla real frente al poder político, social y jurídico. **Mi postura** puede formularse como una tesis en tres niveles. **Primero**, la existencia formal de la norma no basta: la validez del orden jurídico se explica por su estructura de producción normativa (Kelsen, 1982), pero esa explicación no agota la pregunta

por su justificación, que exige distinguir entre vigencia y contenido debido (García Máynez, 2002). **Segundo**, ese criterio material lo aportan los derechos, que operan como límite sustantivo del poder y no como concesión de la autoridad (Ansuátegui Roig, 2007); de ahí que el artículo 1 constitucional deba leerse como frontera del ejercicio estatal y no como mera declaración programática (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). **Tercero**, y en consecuencia, la práctica profesional jurídica debe partir de una vigilancia concreta: no basta saber qué dice la norma, hay que identificar qué poder activa, qué límite impone y qué consecuencia produce para las personas. Cuando una elección se organiza, una frontera se administra, una víctima busca reparación, una reforma constitucional se debate o un tribunal controla decisiones públicas, se está probando si el derecho limita al poder o si el poder usa al derecho como simple herramienta (Universidad Abierta y a Distancia de México, 2026).

En el caso mexicano, los artículos analizados muestran un diseño constitucional robusto, pero también frágil si no se aplica con criterio. La soberanía popular puede justificar cambios profundos, pero no debe borrar controles; el federalismo distribuye poder, pero requiere coordinación; la supremacía constitucional ordena el sistema, pero no debe usarse para cerrar toda discusión sobre derechos; y la división de poderes solo sirve si cada poder conserva capacidad real de freno (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2026). **Por ello**, sostengo que el punto crítico no está en el texto constitucional sino en su **aplicación**: el mismo enunciado puede blindar o desactivar un control según cómo se interprete y quién tenga competencia para hacerlo. El Estado de Derecho es, en ese sentido, una estructura viva: se sostiene cada vez que una autoridad acepta que su poder no es absoluto y que la Constitución no es un adorno, sino el límite operativo del sistema.¹

Referencias

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, “Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, 2026, <https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum.htm>. Texto vigente. Última reforma DOF 03-03-2026.

Universidad Abierta y a Distancia de México, “Estudio de caso: El estado mexicano en la constitución política de los estados unidos mexicanos”, 2026. Material de actividad, Tarea 4.

¹ En la elaboración de este trabajo se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y revisión del texto, conforme a los Lineamientos para el uso ético y responsable de la Inteligencia Artificial en el ámbito académico de la UnADM. El análisis, la selección de fuentes y la postura sostenida son de mi autoría.

- Kelsen, H., Teoría pura del derecho. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1982.
- Ansuátegui Roig, F. J., De los derechos y el Estado de derecho: aportaciones a una teoría jurídica de los derechos. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2007.
- Paredes Lovón, J. F., Manual práctico de filosofía del derecho: Fundamentos del derecho y justicia. Barcelona: J. M. Bosch Editor, 2020.
- García Máynez, E., Introducción al estudio del derecho. Universidad Abierta y a Distancia de México, 5 ed., 2002, https://dmd.unadmexico.mx/contenidos/DCSA/MODULOS/DE/M1_DE_HASD/MA/introduccion-al-estudio-del-derecho-eduardo-garcia-maynez.pdf.
- Reuters, “Mexico’s sheinbaum wins landslide to become country’s first woman president”, Reuters, 2024, <https://www.reuters.com/world/americas/mexicans-vote-election-see-n-crowning-first-female-president-2024-06-02/>.
- El Financiero, “‘blindaje’ a reforma al poder judicial: ¿qué es la supremacía constitucional?”, El Financiero, 2024, <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/10/31/blindaje-a-reforma-al-poder-judicial-que-es-la-supremacia-constitucional/>.
- El País, “El ine urge al congreso aplazar la elección judicial a 2028 para evitar un colapso”, El País, 2026, <https://elpais.com/mexico/2026-05-14/el-ine-urge-al-congreso-aplazar-la-eleccion-judicial-a-2028-para-evitar-un-colapso.html>.
- Trejo, Y., “¿qué divide a México con Guatemala? estos son los ocho cruces fronterizos entre ambas naciones”, AS México, 2024, <https://mexico.as.com/actualidad/que-divide-a-mexico-con-guatemala-estos-son-los-ocho-cruces-fronterizos-entre-ambas-naciones-n/>.
- Associated Press, “Mexico supreme court rejects last-ditch effort to limit judicial overhaul”, Associated Press, 2024, <https://apnews.com/article/27bb8da78df1dbc3fd16c11b38a7db5e>.
- El País, “La suprema corte de justicia niega el amparo a Luis de Llano tras la denuncia de Sasha Sokol por abuso sexual”, El País, 2025, <https://elpais.com/mexico/2025-06-25/la-suprema-corte-de-justicia-niega-el-amparo-a-luis-de-llano-tras-la-denuncia-de-sasha-sokol-por-abuso-sexual.html>.
- El Financiero, “Supremacía constitucional: ¿reforma puede permitir violaciones a los derechos humanos?”, El Financiero, 2024, <https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2024/10/31/supremacia-constitucional-reforma-puede-permitir-violaciones-a-los-derechos-humanos/>.